

1501389-93.2022.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... policiais tinham informações que vinculavam o réu ao tráfico e que o réu tem histórico de envolvimento com o tráfico de drogas, com duas condenações criminais nesse sentido já transitadas em julgado. Some-se a isso o fato do réu ter admitido, em juízo, que guardava as drogas em troca de dinheiro, o que caracteriza confissão parcial.

Com efeito, as circunstâncias em que as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501389-93.2022.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501389-93.2022.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2155263/2022 - DEL.POL.LEME, 25434843 - DEL.POL.LEME, 2155263 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL RODRIGUES DA CRUZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz Substituto: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

RAFAEL RODRIGUES DA CRUZ foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia no dia 07 de junho de 2022, por volta das 14h30min, na Rua Alfredo Stephani, n. 54, neste Município de Leme, guardava, para fins de tráfico, 135 (cento e trinta e cinco) cápsulas plásticas contendo cocaína, pesando aproximadamente 159 gramas e 01 (uma) porção a granel de cocaína, pesando aproximadamente 59 gramas, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida, o acusado foi citado, não sendo absolvido sumariamente e inaugurando-se a instrução criminal, ao longo da qual ouviram-se as testemunhas, interrogando-se o acusado ao final.

As partes manifestaram-se em debates, pugnando o Ministério Público pela condenação. A Defesa, por sua vez, advogou teses absolutórias.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 122/14), pelo laudo pericial (fl. 126/127), pelo boletim de ocorrência (fls. 31/34), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 39/41), pelo auto de constatação preliminar (fls. 48/49), pelas fotografias (fls. 42/47) e pela prova oral produzida.

A autoria é certa e recai sobre a pessoa do acusado.

LETÍCIA LEONOR RIBEIRO MENTES, policial civil, em juízo, informou que, na data dos fatos, tinha informações ligando um rapaz conhecido por RAFA/RAFAEL, com diversas tatuagens pelo corpo, praticando o tráfico no bairro dos fatos. Na quarta vez em diligência, localizou o réu de bicicleta, com uma mochila. Em revista pessoal, ele estava com mil flaconetes comumente utilizados para embalo de COCAÍNA. A namorada estava ao lado dele. Foi à casa dela e, após autorização, lá localizou alguns eppendorff's vazios/utilizados. Ele, então, informou que tinha feito uso dessas drogas. Após, ele indicou a própria residência em outro bairro. Nesta casa indicada, teve entrada franqueada pela irmã dele. Lá na casa dele, encontrou 135 eppendorff's cheios de COCAÍNA, uma porção a granel de COCAÍNA. Além disso, encontrou balança, fita adesiva. Indagado, ele disse que tinha alugado a casa a terceiro. Ocorre que, no interior, existiam cartas direcionadas a ele e cartões de banco em nome dele, bem como roupas dele, o que foi confirmado pela irmã. Ele apontou o endereço de sua casa, mas, no local, mudou a versão, dizendo que a casa estava alugada. A irmã, contudo, disse que a casa era de RAFAEL e esclareceu que apenas ele morava no local, inexistindo qualquer locação.

No mesmo sentido o testemunho em juízo do investigador de polícia RODRIGO PADOAN ALBANEZ. Acrescentou que, no local em que se tinha informação sobre residência de RAFAEL, a irmã dele explicou que, apesar de RAFAEL passar muito tempo na casa da namorada, também deixava bens pessoais nesta casa. A irmã dele foi categórica em afirmar que a casa era de RAFAEL. Lá encontrou 135 eppendorff's cheios de COCAÍNA, uma porção a granel de COCAÍNA, peneira, tesoura e balança. Nesta casa, além de roupas, também foram encontradas cartas e cartões de RAFAEL. Pelas informações e o que foi apurado, a comercialização pelo réu ocorria no bairro Jardim Quaglia e o depósito das drogas em casa do lado da irmã no bairro Francisco Coelho.

A testemunha ALINE RODRIGUES DA CRUZ, em solo policial (fl. 5), disse que é irmã do réu. Na data dos fatos, os policiais foram até a sua residência, informando que estavam a procura pela residência do réu, momento em que informou que havia dois imóveis no mesmo terreno, sendo que a declarante reside nos imóveis dos fundos e que o réu utiliza a casa da frente. Informou que o réu costuma ficar mais tempo na casa da namorada dele, mas que ele deixa os pertences dele no local. Relatou que autorizou os policiais a entrarem no imóvel e depois foi informada por eles de que haviam encontrado drogas no interior da casa. Esclarece que não tinha conhecimento da existência de drogas no local. Informa que o réu já foi preso duas vezes por envolvimento com o tráfico de drogas.

RAFAEL RODRIGUES DA CRUZ, em seu interrogatório, afirmou que tem 36 anos. Tem uma filha de 11 anos, que mora com a respectiva mãe e está bem cuidada. Além disso, sua mulher estava grávida quando da sua prisão. Trabalhava de servente, recebendo diárias de R\$ 70,00. Em um mês, recebia R\$ 250,00. Estudou até a quarta série. Já teve dois processos anteriores por tráfico, tendo sido condenado em ambos. É verdadeira a acusação. Estava guardando as drogas por passar necessidade financeira. Devia, inclusive, pensão para sua filha e aluguel de sua casa. A casa de depósito é de sua família, mas era de seu uso exclusivo. Receberia R\$ 250,00 por cada mês em que mantivesse as drogas em depósito. Era a segunda semana, de forma que sequer chegou a receber antes de ser preso.

É certo que, se comparados os depoimentos prestados em sede inquisitiva e judicial, sempre será possível verificar a existência de pequenas contradições, que se reputam naturais, porque a ninguém é dado prestar depoimentos estritamente idênticos, sem nenhuma diferença.

O que importa, no entanto, é a coerência no que é fundamental.

No caso, fundamental era a quantidade da droga, sua forma de acondicionamento, com quem foi encontrada e em que circunstâncias isso se deu. Cumpre consignar que nada há nos autos que indique intenção das testemunhas em incriminar indevidamente o acusado.

Além disso, acolher essa tese seria desmerecer o trabalho dos policiais em suas investigações.

Salvo comprovação em contrário, a atuação dos agentes públicos goza de presunção de veracidade e legitimidade. Sobre o tema, invoco famoso precedente da lavra do eminente Min. Celso de Mello: Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, 1ª T., HC nº 74.608-0/SP).

De outro lado, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal ou de terceiros, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Acerca da quantidade da substância entorpecente para fins de consumo pessoal, confira-se o seguinte posicionamento doutrinário: Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há 0,33 gramas da citada substância entorpecente. (Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio. Legislação Penal Especial. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 114).

Nessa medida, apreendeu-se significativa quantidade de droga, qual seja, 39,86 gramas divididas em 135 porções individuais e 49,75 gramas em porção a granel. Ademais, apreendeu-se mil e catorze eppendorf's vazios, uma peneira e uma balança de precisão.

Ademais, há que se considerar que os policiais tinham informações que vinculavam o réu ao tráfico e que o réu tem histórico de envolvimento com o tráfico de drogas, com duas condenações criminais nesse sentido já transitadas em julgado. Some-se a isso o fato do réu ter admitido, em juízo, que guardava as drogas em troca de dinheiro, o que caracteriza confissão parcial.

Com efeito, as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas confirmam sua destinação, pois a quantidade e o fracionamento das drogas evidenciam que eram voltadas à venda ou ao fornecimento a terceiros, o que foi corroborado pela dinâmica dos fatos e pela posterior prisão em flagrante.

Como se denota, à luz do arcabouço probatório constante dos autos, verifico que a condenação do réu é medida de rigor.

Portanto, demonstradas a autoria e materialidade do delito, bem como a ausência de qualquer circunstância que exclua o crime ou isente o agente de pena, mostra-se de rigor a procedência da pretensão acusatória em relação ao crime de tráfico de drogas.

Passo a dosar a reprimenda, nos termos dos arts. 59 e 68 do CP.

Na primeira fase da dosimetria penal, o réu é portador de Maus Antecedentes, conforme certidão de distribuição criminal de fls. 51/54 e 108/111 (Foro de Leme, 2ª Vara Cível, 0008882-21.2010.8.26.0318, data do fato: 17/11/2010, art. 33 "caput" do(a) SISNAD, trânsito em julgado em 17/01/2011). Em relação à quantidade da droga e à natureza da droga, não há o que se considerar para agravar a punição ao réu.

Assim, pelos maus antecedentes, majoro a pena em 1/6 e fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação de pena, verifico que incide a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I do CP) - Foro de Leme, Vara Criminal, 0000016-54.2017.8.26.0552 - 0013710-46.2017.8.26.0502, data do fato: 21/01/2017, art. 33 "caput" do(a) SISNAD, trânsito em julgado em 24/05/2019. Por outro lado, confessou o crime parcialmente em juízo quando de seu interrogatório, o que caracteriza a atenuante do art. 65, III, "d" do CP, nos termos da súmula 545 do C. STJ.

É o caso, então, de reconhecimento da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea à luz do entendimento do C. STJ (HC 468.639/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 29/10/2018).

Na terceira fase da dosimetria, em razão da reincidência e dos maus antecedentes, não se admite a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06. Torno, então, a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto no art. 43 da Lei 11.343/2006, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração. Fixo o regime fechado para início do cumprimento de pena, em consideração ao montante de pena aplicada, aos maus antecedentes e à reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", c.c. art. 59, todos do Código Penal.

Tendo em vista o montante de pena aplicado, bem como as circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal e a reincidência, verifico que não se fazem presentes os requisitos descritos no artigo 44 do Código Penal em relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Pelos mesmos motivos, não é cabível o benefício da suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto, condeno RAFAEL RODRIGUES DA CRUZ, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão no regime inicial fechado e 583 dias-multa no valor unitário mínimo.

Tendo respondido ao processo em prisão cautelar, e como não houve alteração no panorama probatório que ensejou tal fato - aliás, a sentença reconheceu a responsabilidade criminal -, denega-se o direito de recorrer em liberdade, subsistentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva (art. 312 c/c art. 313, CPP) nos termos do que foi decidido anteriormente neste processo.

Recomende-se na prisão em que se encontra.

Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos, em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em julgado, na forma do artigo 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006.

Fica também autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedida.

O acusado pagará a taxa judiciária, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, em razão de sua hipossuficiência e da gratuidade.

Após o trânsito em julgado: a) Comunique-se o Instituto de Identificação (IIRGD); b) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República de 1988; c) expeça-se guia de execução definitiva ou oficie-se para aditamento da guia de recolhimento provisória, remetendo-se ao juízo competente; d) intime-se o réu para pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias e da taxa judiciária, se o caso, em 60 (sessenta) dias, procedendo-se na forma dos artigos 480 e 480-A das NSCGJ.

Arbitro honorários à douta advogada dativa no máximo da tabela (Convênio DPE/OAB-SP), expedindo-se certidão com o trânsito em julgado.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Leme, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA